

מסורת הש"ס

^[א] [בבורות בד. ג"מ לח: ב"ק סט. ב"ב קעד. כתובות עו. סנהדרין לא. לעיל לה. ג] לעיל כ: [תוספתא פ"ב]. ^[א] [קדושין ס"א]. ד [ב"ב קעג:]. ^[א] בדפו"ר בדיני ממונות, ולתא חיצת בלחד, והא בפרק בדיני ממונות בשלשה זמ בורר, ^[א] בדפו"ר ובאמרו, ^[א] דברים בד, ^[א] [לעיל עד.], ^[א] גמס' בערכין איתא: לוקמ, ^[א] [ב"ק קס.], ^[א] [בכמות עד. ד"ס תנאי מור"ו בלוקן אחר], ^[א] חיצת ועונה אינה מונעת. מראה כהן, ^[א] [סוכה מא:], ^[א] [י"ז ג"ל דרב. מהר"ס פ"ק.].

הגהות הב"ח

^[א] רש"י ד"ה משום וכי הסם הדחויק:

מוסף תוספות

^[א] עד שיאמר ירצה אני כיון שיש עליו מן הדיון לקבלם. רש"י. ^[ב] שכל זמן שתרצה לתת יהא הוא מוכן לקבלם, והלכך חו"ל כמי שהוא חייב בקבלתם. רש"י. ^[ג] ואע"פ שולה הוא בדעת האשה. רש"י. לא נחלקו [ורבא ורב פאן] אלא בבט על תנאי דמעות הללו שהיא חייבת כדי להשלים תנאה דמו לחוב ודמו לתנאה ובעינא למידק האי עונא מביח בבחי ערי חומה שהבית מכור אצלו מכירה גמורה אלא רחמנא אוקמיה אפדיון ומש"ה דמי לחוב ודמי למתנה. ר"ן. ^[ד] דהא אמר [התם] מאן שמעת ליה דאמר בעינן תנאי קודם למעשה רבי מאיר הוא משמע דרבי חנניא בן גמליאל פליג אכולהו, לכן גנאה לי דפליג אכולהו. מוס' קדושין ס"א. ה. לר"מ תנאי איצטריך, דבטי תנאי כפול. אלא. מוס' הא"ש ע: ד"ס אלא.

מכלל דבעלמא **[נתינה בע"כ]** **לאו נתינה** היא. וגזי גט דאיסורא הוא לא תקין הלל: **שלא בפניו**. כי הכא שאינו בלישכה: מאי **דאיצטריך ליה סקין**. ראה שהיה נטמן והסקין דבעל כרחו ושללא בפניו תהא נתינה ואי הוה נמי קאי קמן ואמר לא מקבילנא הוה איצטריך להלל נמי לתקוני דמיהוי נתינה אלא מה שלא הולרך לא הולרך וגזי גט דאיסורא הוא לא קיימא תקנתא דהלל: **ערב**. בשיליה גט פשוטי: **ל"דן**. דמתני': **ראיה אחרונה**. ^[א] באחד דיני ממונות [סנהדרין דף לא]. דאפליגי באמרו לו כל ראיות שיש לך להביא הבא עד שלשים ולא הביא עד לאחר שלשים ^[א] ואמרו לו הבא ראיה ואמר אין לי ראיה בקמייתא הלכתא כוותיה ובצמרייתא לית הלכתא כוותיה: **והנייר שלי**. לא יהיב לה ולא מידי ורחמנא אמר ונתן בדיה: **מאי שנה רישא נ"ו**. קא סלקא דעתיה על מנת לאו מעכשיו הוא כרצנן דפליגי עליה דרביא והוי כמו לכשתחזירי לי הנייר ליהוי גט וא"כ אמאי מגורשת הא בשעת גירושין לאו מידי נקיטא: **היכא דליסיה**. לאטלטלי: לא כפליה. ר"מ במסכת קידושין [דף ס"א]. כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן וכו' דנימא אס לא תחזירי לא יהא גט הלכך בטל תנאיה: **הא כפליה לא הוי גיטא**. לר"מ: **מכדי**. לר"מ כל תנאי מהיכא גמרינן לכופלו: **מתנאי בני גד**. שהיה כפול אס יעצרו ואס לא יעצרו [במדבר לב] וכיון דמניניה גמרי' צעינן כי התם תנאי שתלו בו המעשה הוזכר קודם למעשה אס יעצרו זה התנאי ונתתם להם לה המעשה ה"ג צעינן דנימא אס תחזירי יהא גט: **לאפוקי הכא**. דאמר לה זה גיטך ברישא והדר ע"מ שתחזירי: **משום דהוי ליה נ"ו**. ובין לר"מ ובין לרבנן דלא אפלוג אלא בכפילה כדמפרש טעמא התם ^[א] הולרך הדבר לאומרו שאלמלא כן יש במשמע שאף בארץ כנען לא יס יעמלו: **בדבר אחד**. לעצור הידרן: **ומעשה בדבר אחר**. נחלת עבר הידרן מורחה: ^[ב]

תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר

ממש כי האי גוונא ואס בחקותי תלכו ואס תאצו ושמעתם נמי רוב מצות ע"י שליח וגרלה דהלכה כר"מ דצבי' תנאי כפול כו' דשמואל ורבא בסמוך סברי כוותיה וכל הני דמתניתין איירי בתנאי כפול אע"ג דלא פירש דה"ג מוקי לה לקמן ^[עו]. צרייתא דכפליה לתנאיה אע"פ שלא פירש ובכל ע"מ שבש"ס כגון [סוכה מא:] ע"מ שתחזירהו לי דאתרוג וכיונא צו בעי כפילות ובכל מקום צעינן תנאי כפול אלא דוקא בשמויי יין ופרועי ראש דהוי איסורי צפ' שצועת העדות ^[שבועות דף לו:] והא דצעינן כפילות בצוטא משום דהוי איסורא דאית ציה ממונא דאיכא שאר וכסות יט'ועונה וכמותה והא דלמרינן צירושלמי בפרק האומר ^[קדושין פ"ג ה"א] א"ר יוסי א"ר צון בכל אחר אית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן והכא לית ליה וגרלה להרב ר' אלחנן דגרסינן בכל אחר לית ליה לר"מ וכו' והכא אית ליה ומשני ר' חנינא חומר הוא בערוה כלומר אע"ג דלא כפל תנאו ומן הדין התנאי בטל ומעשה קיים ומשום חומר אין הגט גט ולא הקידושין קידושין שאס קבלה קידושין מאחר כריכה גט משנייה וצביא איירי התם לעיל הקשה הרב ר' אלחנן כיון דצעינן תנאי כפול באציהו נשך ^[ב"מ דף סו.] גבי אי קיימת דידך אנה דקאמר פטומי מילי בעלמא הוא משמע שאס התנה הוא כמו שהיא אמרה היה מועיל ואמאי הא לא כפליה לתנאיה ואומר רבינו ינחק הא דנקט פטומי מילי ^[א] משום דלא מהני אפי' לרבנן דר"מ וג' עניינים יש דיש מקומות דצעינן תנאי גמור ולר"מ תנאי כפול ויש מקומות דלא צעינן אלא גלוי דעת ויש מקומות דאפי' גלוי דעת לא צעינן ובפ' האיש מקדש ^[קדושין דף מט: ד"ה דברים] מפורש: **א"ל"א** **אמר רבא** **משום דמעשה קודם ל"תנאי**. לאו משום דלית ליה לרבא כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי דהא הכי הילכתא כדפרישית לעיל ^[עד. ד"ה רב הונא] ועוד דבהדיא קאמר רבא יט'בהילך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי החזירו ינא ואס לאו כאומר מעכשיו דמי היכי ינא והא לא חלה המתנה אלא כשהחזירו ואו אינו צידו ואין נראה לומר דהתם מיירי כגון שאמר מעכשיו דא"כ היה לו לפרש דבצדו ואע"ג דלא פירש נמי כפילות היינו משום דלא מפרש ליה במשנתנו אכל אי מיירי באומר מעכשיו היה לו לפרש אלא שרואה רבא ליישב צרייתא זו אפילו כרצנן ורבייט' אכל לרבי אתאי שפיר כדמסיק רב אשי ואציי נמי משמע לקמן בסוף פירקין ^[עו.] דסבר כרבי דקאמר הכל מודין צעל מנת שתנא חמה מנרתיקה דמעכשיו קאמר וכדרבי כו' ומיהו אין משם ראיה דלא מצי למימר איפכא הכל מודין דעל מנת לאו כאומר מעכשיו דמי דהא צאס תנא פליגי כ"ש צעל מנת דעדיף: ^[א]

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

עה.

מבב"ל דבעלמא **נתינה בעל כרחו לא הויא נתינה**. וא"ת דהשתא לא מפליג בין בפניו בין שלא בפניו דבכל ענין צעל כרחו לא הויא נתינה א"כ למה היה נטמן צראשונה וי"ל דצפניו לא היה יכול להעז יט'מלוה מלקבלס כדי שיהיה הבית שלו וגס אס היה צפניו יעשוהו צ"ד לקבלס צעל כרחו ^[א] וא"ת צבתי ערי חומה דהוי כפרעון החוב דעליו לקבלס פשיטא דהוי פרעון כדקאמרינן יט'הלוה צישוב לא יחזיר לו צמדצר משמע דצישוב ציחזיר לו אפילו צעל כרחו וכן צהוצב ^[ב"מ דף מט.] כי אמר ליה שקול חוזך לא הוי אפילו כשומר חנם ומה איצטריך הלל הוקן לתקן וי"ל דוקא בעלמא פשיטא דהוי נתינה שאין המלוה מפסיד צקבלת הפרעון אכל הכא דע"י הפרעון צריך להחזיר הבית וכן ע"י קבלתו הוי הגט גט לא הויא נתינה וא"ת גבי גט פשיטא דלא הויא נתינה ומה צריך ללמוד מתקנתו של הלל וכי אס יתן מתנה לחצירו יקבלנה צעל כרחו ואורי' דיי"ל דכיון דאמר לה ה"ו גיטך ע"מ שתנני לי מאתים זו מלה הדצר בדעתה ^[א] ועליו לקבלס והוי כמו צבתי ערי חומה וקמ"ל דאפ"ה צע"כ לא הויא נתינה ^[א]:

ל"אפוקי הכא דמעשה קודם ל"תנאי. פי' צקונטרס דר' מאיר ור' חנינא לא פליגי אלא בצפלות כדקאמרינן התם טעמא דהולרך לאומרו שאלמלא כן יש צמשמע שאף בארץ כנען לא יעמלו וקשה דבפרק השוכר את הפועלים ^[ב"מ דף נד.] משמע דהדיא דפליגי רצנן נמי אר"מ צמעשה קודם לתנאי גבי מתנה שומר חנם להיות כשואל ^[א] וא"ת צשלמא תנאי כפול ותנאי קודם למעשה והן קודם ללאו ילפינן שפיר מתנאי בני גד ובני ראובן מדכתבו צזה הענין שמע מינה צעינן כי האי גוונא אכל שלא יהא מתנה על מה שכתוב צמורה ואפשר לקיימו ע"י שליח היכי ילפינן מהתם כדלמרינן בצכותות ^[דף עד.] דלמא בלאו הכי נמי מועיל תנאי אלא דהכי הוה מעשה וי"ל יט'משום דכל התנאים הכתובים דמייתי בקידושין צפרק האומר ^[דף ס"א:] הוו צעינן זה שמע מינה דצעינן דשמואל ורבא בסמוך סברי כוותיה וכל הני דמתניתין איירי בתנאי כפול אע"ג דלא פירש דה"ג מוקי לה לקמן ^[עו]. צרייתא דכפליה לתנאיה אע"פ שלא פירש ובכל ע"מ שבש"ס כגון [סוכה מא:] ע"מ שתחזירהו לי דאתרוג וכיונא צו בעי כפילות ובכל מקום צעינן תנאי כפול אלא דוקא בשמויי יין ופרועי ראש דהוי איסורי צפ' שצועת העדות ^[שבועות דף לו:] והא דצעינן כפילות בצוטא משום דהוי איסורא דאית ציה ממונא דאיכא שאר וכסות יט'ועונה וכמותה והא דלמרינן צירושלמי בפרק האומר ^[קדושין פ"ג ה"א] א"ר יוסי א"ר צון בכל אחר אית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן והכא לית ליה וגרלה להרב ר' אלחנן דגרסינן בכל אחר לית ליה לר"מ וכו' והכא אית ליה ומשני ר' חנינא חומר הוא בערוה כלומר אע"ג דלא כפל תנאו ומן הדין התנאי בטל ומעשה קיים ומשום חומר אין הגט גט ולא הקידושין קידושין שאס קבלה קידושין מאחר כריכה גט משנייה וצביא איירי התם לעיל הקשה הרב ר' אלחנן כיון דצעינן תנאי כפול באציהו נשך ^[ב"מ דף סו.] גבי אי קיימת דידך אנה דקאמר פטומי מילי בעלמא הוא משמע שאס התנה הוא כמו שהיא אמרה היה מועיל ואמאי הא לא כפליה לתנאיה ואומר רבינו ינחק הא דנקט פטומי מילי ^[א] משום דלא מהני אפי' לרבנן דר"מ וג' עניינים יש דיש מקומות דצעינן תנאי גמור ולר"מ תנאי כפול ויש מקומות דלא צעינן אלא גלוי דעת ויש מקומות דאפי' גלוי דעת לא צעינן ובפ' האיש מקדש ^[קדושין דף מט: ד"ה דברים] מפורש: **א"ל"א** **אמר רבא** **משום דמעשה קודם ל"תנאי**. לאו משום דלית ליה לרבא כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי דהא הכי הילכתא כדפרישית לעיל ^[עד. ד"ה רב הונא] ועוד דבהדיא קאמר רבא יט'בהילך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי החזירו ינא ואס לאו כאומר מעכשיו דמי היכי ינא והא לא חלה המתנה אלא כשהחזירו ואו אינו צידו ואין נראה לומר דהתם מיירי כגון שאמר מעכשיו דא"כ היה לו לפרש דבצדו ואע"ג דלא פירש נמי כפילות היינו משום דלא מפרש ליה במשנתנו אכל אי מיירי באומר מעכשיו היה לו לפרש אלא שרואה רבא ליישב צרייתא זו אפילו כרצנן ורבייט' אכל לרבי אתאי שפיר כדמסיק רב אשי ואציי נמי משמע לקמן בסוף פירקין ^[עו.] דסבר כרבי דקאמר הכל מודין צעל מנת שתנא חמה מנרתיקה דמעכשיו קאמר וכדרבי כו' ומיהו אין משם ראיה דלא מצי למימר איפכא הכל מודין דעל מנת לאו כאומר מעכשיו דמי דהא צאס תנא פליגי כ"ש צעל מנת דעדיף: ^[א]

ממש כי האי גוונא ואס בחקותי תלכו ואס תאצו ושמעתם נמי רוב מצות ע"י שליח וגרלה דהלכה כר"מ דצבי' תנאי כפול כו' דשמואל ורבא בסמוך סברי כוותיה וכל הני דמתניתין איירי בתנאי כפול אע"ג דלא פירש דה"ג מוקי לה לקמן ^[עו]. צרייתא דכפליה לתנאיה אע"פ שלא פירש ובכל ע"מ שבש"ס כגון [סוכה מא:] ע"מ שתחזירהו לי דאתרוג וכיונא צו בעי כפילות ובכל מקום צעינן תנאי כפול אלא דוקא בשמויי יין ופרועי ראש דהוי איסורי צפ' שצועת העדות ^[שבועות דף לו:] והא דצעינן כפילות בצוטא משום דהוי איסורא דאית ציה ממונא דאיכא שאר וכסות יט'ועונה וכמותה והא דלמרינן צירושלמי בפרק האומר ^[קדושין פ"ג ה"א] א"ר יוסי א"ר צון בכל אחר אית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן והכא לית ליה וגרלה להרב ר' אלחנן דגרסינן בכל אחר לית ליה לר"מ וכו' והכא אית ליה ומשני ר' חנינא חומר הוא בערוה כלומר אע"ג דלא כפל תנאו ומן הדין התנאי בטל ומעשה קיים ומשום חומר אין הגט גט ולא הקידושין קידושין שאס קבלה קידושין מאחר כריכה גט משנייה וצביא איירי התם לעיל הקשה הרב ר' אלחנן כיון דצעינן תנאי כפול באציהו נשך ^[ב"מ דף סו.] גבי אי קיימת דידך אנה דקאמר פטומי מילי בעלמא הוא משמע שאס התנה הוא כמו שהיא אמרה היה מועיל ואמאי הא לא כפליה לתנאיה ואומר רבינו ינחק הא דנקט פטומי מילי ^[א] משום דלא מהני אפי' לרבנן דר"מ וג' עניינים יש דיש מקומות דצעינן תנאי גמור ולר"מ תנאי כפול ויש מקומות דלא צעינן אלא גלוי דעת ויש מקומות דאפי' גלוי דעת לא צעינן ובפ' האיש מקדש ^[קדושין דף מט: ד"ה דברים] מפורש: **א"ל"א** **אמר רבא** **משום דמעשה קודם ל"תנאי**. לאו משום דלית ליה לרבא כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי דהא הכי הילכתא כדפרישית לעיל ^[עד. ד"ה רב הונא] ועוד דבהדיא קאמר רבא יט'בהילך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי החזירו ינא ואס לאו כאומר מעכשיו דמי היכי ינא והא לא חלה המתנה אלא כשהחזירו ואו אינו צידו ואין נראה לומר דהתם מיירי כגון שאמר מעכשיו דא"כ היה לו לפרש דבצדו ואע"ג דלא פירש נמי כפילות היינו משום דלא מפרש ליה במשנתנו אכל אי מיירי באומר מעכשיו היה לו לפרש אלא שרואה רבא ליישב צרייתא זו אפילו כרצנן ורבייט' אכל לרבי אתאי שפיר כדמסיק רב אשי ואציי נמי משמע לקמן בסוף פירקין ^[עו.] דסבר כרבי דקאמר הכל מודין צעל מנת שתנא חמה מנרתיקה דמעכשיו קאמר וכדרבי כו' ומיהו אין משם ראיה דלא מצי למימר איפכא הכל מודין דעל מנת לאו כאומר מעכשיו דמי דהא צאס תנא פליגי כ"ש צעל מנת דעדיף: ^[א]

עין משפט נר מצוה

ס א ב מ"י פ"ו מהל' אשיות הל' ב [ופ"ג מהל' זכיה ה"ן] סמג עשין מח טו"ש"ע אה"ע סומן לה סעף ב: **ס** א ג טו"ש"ע שס סעף ד צה"ה:

מוסף רש"י

שלא בפניו. כגון זה שהיה נטמן ומשום דתנאי לירעותא איכא, דשלא בפניו הוא ובעל כרחו הוא, משום הכי איצטריך ליה להלל לתקוני (שם). מאי דאיצטריך ליה תקין. ואי הוי נמי לוקמ התם ולא הוי צעי לקבולינהו הוה איצטריך להלל לתקוני דבעל כרחו מיהוי מתנה (שם). הרי זה גיטך והנייר שלי. כל הנייר אני מעבד לעצמי, אינה מגורשת. כיון דהנייר שלו לא נתן לה כלום, דנמלאו אותיות פורחות בלוי (ועי' ב.). על מנת שתחזירי לי את הנייר מגורשת. ותחזיר, דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה (שם).

פסקי ר"ד

אמר רבא מתקנתו של הלל הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתים וזו ונתנה לו בין מדעתו בין בעל כרחו מגורשת דמתנה בעל כרחא שמה מתנה וכי איצטריך ליה להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין מדעתו בין שלא מדעתו הויא נתינה: ת"ד הרי זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשת ע"מ שתחזירי את הנייר הרי זו מגורשת מ"ש רישא ומ"ש ספא פי' דקס"ד דלא קניא גיטא עד שתחזיר לו את הנייר ונמצא רבעת קניית הוט לא יהיב לה מידי ורחמנא אמר ונתן בידה